

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1844/2533

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายวิวัฒน์ รอดเชื้อ

โจทก์

นายวิสุทธิ์ ฤทธิรักษา

จำเลย

นายพีระ ดุลยานุรักษ์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 182, มาตรา 201, มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาจึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยไม่ใช่ฎีกาในเนื้อหาว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ แต่เป็นการฎีกาในเรื่องที่ศาลไม่ให้เพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีจึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 อีกทั้งปัญหาที่จำเลยฎีกาก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายโดยฎีกาว่าการส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้แก่จำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 263)

ระหว่างพิจารณา นายวิวัฒน์ รอดเชื้อ ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้น
ต้นอนุญาต

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ลงโทษจำคุก 6 เดือน จำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ลับหลังจำเลย จำเลยยื่นคำร้องว่าการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ลับหลังจำเลยนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะจำเลยไม่เคยได้รับหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จึงขอให้มีคำสั่งเพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าว โดยให้ศาลชั้นต้นกำหนดนัดวันอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ใหม่

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 266)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 263)

คำสั่ง

จำเลยฎีกาว่า ขอให้ศาลเพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์แก้ภายใน 15 วันนับแต่วันรับสำเนาฎีกา

จำเลยฎีกาว่า ขอให้ศาลเพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงให้รับฎีกา

ของจำเลยไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์แก้ภายใน 15 วันนับแต่วัน
รับสำเนาฎีกา

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>